OTROSÍ No. 3
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL B3 VIRREY CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA, DE UN PARTE; Y, EL FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY ADMINISTRADO POR ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Entre los suscritos a saber:

i) **EDWARD ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.366.633 quien actúa en su condición de Representante Legal de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.,** entidad de servicios financieros, constituida mediante Escritura Pública No. 1376 del 19 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría 10ª del Círculo de Cali, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la Matricula Mercantil No. 01908951 del 30 de junio de 2009 y autorizada para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante resolución No. 1017 del 19 de marzo de 1992, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que obra única y exclusivamente en su calidad de vocera del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY**, el cual fue constituido por documento privado de fecha 29 de julio de 2009 y modificado integralmente por documento privado de fecha 9 de febrero de 2012, quien para efectos del presente contrato se denominará como **EL PARTICIPE**, de una parte y, por la otra, ,

ii) **UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA**, NIT. 900.510.142-0, sociedad con domicilio principal en Panamá, que comparece a través de su mandatario general (representante legal) **FELIPE LLOREDA ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.781.095, debidamente facultado por los estatutos sociales, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL GESTOR,** se celebra el presente **OTROSÍ No. 3** al **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN** qué se regirá por las siguientes estipulaciones, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES.

PRIMERA: El PARTICIPE y **EL GESTOR** suscribieron el dos (2) de abril de 2012 un **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN** cuyo objeto es la administración y explotación comercial del **HOTEL B3 VIRREY,** en adelante el **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN**

SEGUNDA: Mediante documento privado de fecha siete (7) de febrero de 2014 se suscribió el otrosí No. 1 al contrato de cuentas en participación, en adelante el **OTROSI No. 1,** en el cual se modificaron las cláusulas QUINTA; DÉCIMA CUARTA y se eliminó el numeral 15.5. de la cláusula DÉCIMA QUINTA.

TERCERA; Que mediante documento privado de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2019 se modificaron las cláusulas DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA CUARTA, en adelante el **OTRO SÍ No. 2.**

CUARTA: Que al ACTA DE ENTREGA FINAL del **HOTEL B3 VIRREY** al **GESTOR** se suscribió el treinta (30) de julio de dos mil doce (2012), fecha a partir de la cual se contabiliza la duración del **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.**

Dirección Jurídica y Negocios Colectivos S

OK UNIKA

OTROSÍ No. 3
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL B3 VIRREY CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA, DE UN PARTE; Y, EL FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY ADMINISTRADO POR ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

QUINTA: Que las partes han acordado de mutuo acuerdo modificar el numeral 2.22 de la cláusula SEGUNDA y realizar una nueva modificación a las cláusulas QUINTA y DÉCIMA CUARTA del **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.**
SEXTA: Que **EL PARTICIPE** comparece a la firma del presente **OTROSÍ No. 3** atendiendo la instrucción emitida el Comité de Beneficiarios del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY**, la cual consta en el acta de Comité de Beneficiarios de fecha 27 de julio de 2022.

Efectuadas la anteriores CONSIDERACIONES, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar la definición contenida en el numeral 2.22 de la cláusula SEGUNDA del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, el cual quedará así:

"SEGUNDA: DEFINICIONES.- Las partes acuerdan que las siguientes frases y términos tengan, entre ellas, el significado que a continuación se indica:
(…)

*2.22. **UTILIDAD BASE A REPARTIR (UBR):** Es la diferencia positiva que resulte de restarle a las Ventas Netas Departamentales los siguientes conceptos: Costos y Gastos Departamentales, Los Gastos No Distribuidos, el Fondo de Reserva para Reposición de Activos, Gastos Financieros e Impuestos. La UTILIDAD BASE A REPARTIR (UBR) se refiere a la misma diferencia positiva arriba anotada para el período de un mes calendario (mes contrato) y constituirá la base para determinar las Participaciones de EL PARTÍCIPE y el GESTOR.*

(…)"

SEGUNDO: Modificar la cláusula QUINTA del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, modificada mediante OTROSÍ No. 1, la cual quedará así:

*"**QUINTA: DURACIÓN Y PRÓRROGA.** El presente contrato se entiende celebrado por el término de diez (10) años contados a partir de la firma del Acta de Entrega del Hotel al Gestor y se entenderá renovado por tres períodos adicionales; el primero de diez (10) años y los dos siguientes de cinco (5) años cada uno ."*

En el evento que cualquiera de las PARTES no se encuentre interesada en renovar el contrato al vencimiento de la prórroga en curso, notificará a la otra parte con una antelación de por lo menos seis (6) meses al vencimiento de la misma su intención de no renovarlo.

TERCERO: Modificar la cláusula DÉCIMA CUARTA del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, modificada mediante OTROSÍ No. 1, la cual quedará así:

***"DÉCIMA CUARTA. PARTICIPACIONES DE LAS PARTES**: Los resultados económicos que arroje el presente contrato se liquidarán mensualmente aplicando la siguiente fórmula:*

***EL GESTOR** y **EL PARTÍCIPE** recibirán durante la vigencia del presente contrato una suma mensual equivalente a un porcentaje de la **Utilidad Base a Repartir (UBR)** (mes de contrato) de acuerdo con la tabla que se incluye en la presente cláusula.*

Dirección Jurídica Negocios Colectivos

OK UNIKA

OTROSÍ No. 3
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL B3 VIRREY CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA, DE UN PARTE; Y, EL FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY ADMINISTRADO POR ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

El UBR se determina cómo sigue:

TOTAL VENTAS NETAS DEPARTAMENTALES (INGRESOS OPERACIONALES MES DE CONTRATO)

MENOS (-)

1. *COSTOS Y GASTOS DEPARTAMENTALES (MES DE CONTRATO)*
2. *GASTOS NO DISTRIBUIDOS (MES DE CONTRATO), QUE SON:*
   a. *Sueldos Administración*
   b. *Sueldos Mercadeo y Ventas*
   c. *Sueldos Mantenimiento*
   d. *Otros Gastos Administrativos*
   e. *Comisiones Tarjetas*
   f. *Publicidad*
   g. *Sistemas*
   h. *Mantenimiento Costos y Gastos*
   i. *Servicios Públicos*
   j. *Recursos Humanos*
   k. *Seguridad*
   l. *Comisiones de la Fiduciaria que se encuentren acordadas contractualmente y que correspondan a la ejecución de las actividades ordinarias del FIDEICOMISO.*
   m. *Auditor de los propietarios*
   n. *Predial del Edificio amortizado en 12 meses*
   o. *Seguros propiedad y operación, los cuales se contratarán seleccionando la oferta más favorable de por lo menos tres cotizaciones que se soliciten*
3. *FONDO DE RESERVA PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS (MES CONTRATO) (máximo el 5% de las VENTAS NETAS DEPARTAMENTALES de conformidad con la cláusula DECIMA SEGUNDA del presente Contrato.)*
4. *GASTOS FINANCIEROS*
5. *IMPUESTOS*

IGUAL (=)

UTILIDAD BASE A REPARTIR (UBR) (MES CONTRATO)

Cualquier costo o gasto adicional no relacionado en la fórmula anterior se descontará de la participación sobre la Utilidad Base a Repartir que corresponda a los inversionistas.

Con base en lo anterior, las partes recibirán los porcentajes de participación, según se establece a continuación:

***EL PARTICIPE** recibirá el 82%*
***EL GESTOR** recibirá el 18%.*

Dirección Jurídica
Negocios Colectivos S

OTROSÍ No. 3
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL B3 VIRREY CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA, DE UN PARTE; Y, EL FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY ADMINISTRADO POR ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

*Adicionalmente, **EL GESTOR** recibirá un incentivo cuando la UBR supere la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000,oo) mensuales. En este evento **EL GESTOR** percibirá un 20% calculado sobre la suma que resulte de restarle a la UBR mensual la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000,00). Para la correcta aplicación de la fórmula, se incluye un ejemplo:*

Si la UBR de un mes es $250.000.000 el GESTOR recibirá el 18% de $200.000.000, que son $36,000,000 y el 20% sobre los $50,000,000, que son $10,000,000 para un total de $46,000,000.

***PARÁGRAFO I:** En el evento que se presente un hecho imprevisto que implique suspender la Operación del Hotel, **EL GESTOR** percibirá una suma mensual fija de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,oo) desde la suspensión de la operación hasta la fecha que el porcentaje que corresponde al **GESTOR** sobre la UBR supere la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,oo) más el IVA si este se causare. Si no hay recursos suficientes para la atención de este pago se acumulan las cuentas mensuales y se pagan en la medida que haya disponibilidad de caja. Este pago se hará máximo durante 12 meses, consecutivos o no, solamente durante la primera prórroga de 10 años, o sea la que inicia el 1 de Agosto de 2022.*

***PARÁGRAFO II: EL GESTOR** transferirá mensualmente, a más tardar el último día hábil del mes calendario siguiente al del objeto de la liquidación, al **PARTICIPE** la participación que le corresponde, así: la Participación de **EL GESTOR** será descontada de los recursos de la operación en los términos indicados en la presente cláusula y la Participación de **EL PARTÍCIPE** será girada a la cuenta que indique **EL PARTICIPE** a **EL GESTOR**. En caso que el Auditor hiciere observaciones posteriores al pago, estas deberán señalar de manera precisa el motivo de inconformidad, su valor y concepto a fin que **EL GESTOR** las justifique o corrija en el término de diez (10) días calendario. Si subsiste el desacuerdo se entenderá que la liquidación es provisional de manera que se pueda ajustar en forma definitiva al cierre del ejercicio del mes siguiente.*

***PARÁGRAFO III:** En el evento que un mes arrojare un resultado negativo, es decir, una **Pérdida Operacional Mensual,** el valor de esta deberá ser aportado por **EL PARTICIPE** a la Operación, a más tardar el último día hábil del mes calendario siguiente de la fecha de cierre del mes correspondiente. Para estos efectos, EL GESTOR notificará a **EL PARTICIPE** sobre la ocurrencia de la pérdida, para que EL PARTICIPE, única y exclusivamente con cargo a los recursos del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY** proceda a proveer los recursos".*

CUARTO. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Fiduciario en acta del 1 de febrero de 2022 y en atención a que EL GESTOR asumió la calidad de garante del crédito otorgado por DAVIVIENDA, EL GESTOR recibirá mensualmente la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000,oo) durante todos los meses en que se encuentre vigente el crédito. Este valor mensual fijo será percibido por EL GESTOR hasta el mes en que se pague la última cuota del crédito concedido por DAVIVIENDA.

QUINTO. Adicionar el parágrafo II a la cláusula DÉCIMA QUINTA.-TERMINACIÓN DEL CONTRATO, el cual será del siguiente tenor:

PARÁGRAFO II. En caso de terminación del presente contrato, por cualquier causa, que suponga la liquidación total o parcial del personal que presta sus servicios al HOTEL, las obligaciones laborales tales como

Dirección Jurídica y Negocios Colectivos

OK

indemnizaciones, que de conformidad con las leyes deben ser reconocidas por los empleadores a la finalización del contrato laboral, serán cargadas a la operación del HOTEL.

SEXTO. Las demás estipulaciones contenidas en el CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN , en el OTROSÍ No. 1 (adjunta como Anexo 2) y el OTROSÍ No. 2 (adjunto como Anexo 3) que no hayan sido modificadas mediante el presente OTROSÍ No. 3 continúan vigentes en lo que no contraríe lo aquí dispuesto.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes en dos (2) ejemplares, en la ciudad de Bogotá, D.C., el 16 de agosto de dos mil veintidós (2022)

EL PARTICIPE	EL GESTOR
EDWARD ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Representante Legal ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY	**FELIPE LLOREDA ORTIZ** C.C. 79.781.095 Representante Legal UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA

Dirección Jurídica y Negocios Colectivos

Anexos:

1. Anexo 1: Contrato Original de Operación
2. Anexo 2: Otro Si Numero 1
3. Anexo 3: Otro Sí Número 2
4. Anexo 4: Acta Extraordinaria del 1 de Febrero de 2022